

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Căn cứ Bộ luật Dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật
đấu giá tài sản ngày 27/06/2024;

Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số
điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định
khung Thủ lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung Thủ lao dịch vụ đấu giá tài sản
theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử
dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá
không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc thanh lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Thông báo số 25/TB-LMHTX ngày 13/02/2025 của Liên minh Hợp tác xã
tỉnh Gia Lai về việc kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông báo số 31/TB-LMHTX ngày 19/02/2025 của Liên minh Hợp tác xã
tỉnh Gia Lai về việc bước giá để thực hiện đấu giá tài sản;

Trung tâm ban hành Quy chế đấu giá tài sản áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản ngày
11/03/2025 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Người tham gia đấu giá (bao gồm tổ chức, cá nhân):

- Là những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm
tham gia đấu giá.
- Là người đã nộp phiếu đăng ký, tiền mua hồ sơ tham gia và tiền đặt trước để mua
tài sản;

Điều 2. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị hoặc em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; Người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị hoặc em ruột của Người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đối với tài sản đó.

II- TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 3. Tài sản đấu giá và trình tự, thủ tục đấu giá.

1- Tài sản đấu giá là: 01 (một) xe ô tô con hiệu ISUZU TROOPER, loại 7 chỗ, biển kiểm soát: 81A-004.21, sản xuất năm: 2001, nước sản xuất: Nhật Bản, số khung: JACUBS25G17100876, số máy: 043112.

- Giá khởi điểm: **40.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn*).

- Địa chỉ tài sản tại: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: Số 198 Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản là xe thanh lý theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai.

2- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày **21/02/2025** đến 16 giờ 00 phút ngày **06/03/2025** (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

3- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **21/02/2025** đến 17 giờ ngày **06/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **50.000** đồng/hồ sơ.

4- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho Trung tâm từ 07 giờ 00 phút ngày **21/02/2025** đến 17 giờ ngày **06/03/2025** (Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày **06/03/2025**).

Tiền đặt trước: **8.000.000** đồng (*Tám triệu đồng*).

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Số tài khoản: **1167041000142** tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt.

Nội dung nộp tiền: Họ tên + nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô bks 81A-004.21 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **21/02/2025 đến 17 giờ ngày 06/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Có Phiếu đăng ký đấu giá, Phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân phải nộp 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ; Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức phải nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện theo pháp luật. Người đăng ký tham gia đấu giá của tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Hợp đồng hoặc Giấy uỷ quyền hợp lệ;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có uỷ quyền hợp pháp.

6- Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá dự kiến: Vào lúc **9 giờ 00'** ngày **11/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điều 4. Những trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

a) Khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá, mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 5. Thể thức đấu giá:

1- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Bước giá được áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá trực tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

4- Cách thức trả giá:

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ

chức hành nghề đấu giá tài sản giới thiệu về tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc được gửi qua đường bưu chính và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

c) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Phiếu trả giá hợp lệ là: Phiếu theo mẫu của Trung tâm phát hành và có đóng dấu, Phiếu được người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký, ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia đấu giá và người được ủy quyền (nếu có). Phiếu được trả từ giá khởi điểm trở lên; ghi đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ giống nhau. Trường hợp tổ chức tham gia đấu giá thì ký tên người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và đóng dấu của tổ chức.

Phiếu trả giá không hợp lệ là: Phiếu sai thông tin so với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá dưới giá khởi điểm, phiếu không ký tên trong phiếu trả giá, phiếu có giá trả giữa số và chữ không giống nhau; phiếu có chữ ký trong phiếu trả giá và phiếu đăng ký, danh sách điểm danh không giống nhau thì là phiếu không hợp lệ, trừ trường hợp người tham gia đấu giá xác nhận đó là chữ ký của mình và phải ghi vào trong Biên bản đấu giá tài sản, trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đồng ý đó là sai sót của mình và không khiếu nại về sau, trường hợp này phải ghi vào Biên bản đấu giá tài sản.

Trường hợp phiếu trả giá đã ghi giá trả nhưng thiếu thông tin về nhân thân mà tại cuộc đấu giá Đấu giá viên yêu cầu điền đủ thông tin về nhân thân nhưng người tham gia đấu giá từ chối thì phiếu không hợp lệ.

Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về thông tin, giá trả trong phiếu trả giá của mình. Giá trả trong phiếu do người tham gia đấu giá tự trả, không bị ép buộc.

d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn

ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 6. Phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

Trong thời hạn chậm nhất là **05** ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá, người mua tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá, thì xem như người đó từ chối mua tài sản, trường hợp này người từ chối sẽ không được trả lại số tiền đặt trước đấu giá tài sản; Số tiền đặt trước đấu giá tài sản khách hàng từ chối mua tài sản sẽ thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Điều 7. Bàn giao tài sản đấu giá thành.

- Khi tổ chức cuộc đấu giá thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục quy định về đấu giá tài sản trong vòng 03 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người mua nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm trực tiếp bàn giao nguyên trạng tài sản đấu giá và các văn bản, giấy tờ có liên quan đến Hồ sơ tài sản đấu giá theo quy định cho người mua tài sản đấu giá để đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định.

- Các khoản thuế, lệ phí trước bạ phải nộp (nếu có) của các bên (Bên mua và Bên có tài sản đấu giá) thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung bản Quy chế cuộc đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên; Bản Quy chế này được bên có tài sản là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai cùng nhất trí thông qua, được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, được lưu kèm theo hồ sơ đấu giá, để người đăng ký mua tài sản tham khảo và được công khai trước cuộc đấu giá để các bên tham gia biết, thực hiện; đồng thời là căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai;
- Lưu HS -TTĐGTS.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Trí

